AVENANT DU 10 JUILLET 2026
INSTAURANT UNE GARANTIE MINIMALE DE REVENUS POUR LES LIVREURS INDÉPENDANTS UTILISANT UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION

Le présent avenant est conclu en application de l'article L. 7343-40 du Code du travail. Il concerne les relations entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du Code du travail, ci-après désignées "les plateformes de mise en relation" et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du Code du travail qui y recourent pour leur activité, ci-après désignés "les livreurs indépendants".

Les parties s'engagent à mettre en œuvre le présent avenant de bonne foi et s'interdisent toute mesure ayant pour objet ou pour effet de contourner les garanties qu'il institue.

Table des matières

PRÉAMBULE
ARTICLE 1 - REVALORISATION DU REVENU MINIMAL HORAIRE FONDÉ SUR LE TEMPS D'ACTIVITÉ
ARTICLE 2 - MODALITÉS DE RÉEXAMEN ET DE SUIVI
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE NÉGOCIATION
ARTICLE 4 – CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 5 – DURÉE DE L'AVENANT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET D'HOMOLOGATION
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ DE L'AVENANT

PRÉAMBULE

Le présent avenant modifie et complète l'accord instaurant une garantie minimale de revenus pour les livreurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation, signé à Paris le 20 avril 2023.

Les signataires rappellent que l'accord du 20 avril 2023 a constitué une première étape de dialogue en instaurant une garantie minimale horaire de revenu fondée sur le temps d'activité des livreurs indépendants.

Ils souhaitent, 3 ans après sa signature, poursuivre le travail entrepris pour constituer un socle de revenus significatif pour les livreurs indépendants, pour améliorer leurs conditions d'activité.

C'est pourquoi ils décident, par le présent avenant, une revalorisation significative de la garantie de revenu minimal horaire des livreurs, portant cette dernière à un niveau sans précédent, et permettant à une immense majorité de livreurs indépendants de percevoir un complément de revenus dès l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Par-là même, ils conviennent que le présent avenant constitue une nouvelle étape structurante pour la détermination d'une garantie de revenu minimal la plus adaptée possible aux réalités économiques de l'activité de livraison.

Ils souhaitent toutefois pouvoir poursuivre le travail sur ce sujet, en engageant, dans les temps qui suivent la signature du présent avenant, une négociation spécifique sur la fixation d'une garantie de revenu minimal horo-kilométrique, au bénéfice des livreurs indépendants.

ARTICLE 1 - REVALORISATION DU REVENU MINIMAL HORAIRE FONDÉ SUR LE TEMPS D'ACTIVITÉ

Afin d'augmenter les revenus des livreurs indépendants, les signataires décident, d'une part, de revaloriser substantiellement le montant minimal de la garantie horaire prévue par l'accord du 20 avril 2023 et, d'autre part, de préciser l'assiette de calcul de cette garantie.

L'importance de la revalorisation prévue par le présent avenant s'apprécie non seulement au regard de l'augmentation significative du montant même de cette garantie, mais également au regard de la période (la semaine, et non plus le mois) sur laquelle cette garantie est calculée. Les parties considèrent en effet que cette "maille" hebdomadaire est plus adaptée à la réalité de l'activité des livreurs indépendants, dans la mesure où elle permet :

- *une meilleure lisibilité des revenus ;*

- *une attribution plus rapide des compléments de rémunération ;*
- *une meilleure prise en compte des variations d'activité d'une semaine à l'autre ;*
- *une sécurisation plus immédiate du revenu d'activité.*

L'article 2 de l'accord du 20 avril 2023 instaurant une garantie minimale de revenus pour les livreurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Les signataires du présent accord ont décidé de la création d'une garantie minimale de revenus pour chaque heure d'activité des livreurs indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation. Ils précisent que la garantie minimale horaire prévue au présent article constitue un minimum : elle ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité, pour les livreurs indépendants, de percevoir une rémunération supérieure.

Pour chaque semaine civile, chaque plateforme de mise en relation garantit au livreur indépendant qui y a recours, un revenu d'activité moyen qui ne peut être inférieur à 19 € par heure d'activité sur la plateforme.

Le temps d'activité pris en compte pour le calcul du revenu d'activité moyen correspond au cumul, pour chaque prestation effectuée au cours de la semaine civile considérée, de la durée, telle que préalablement estimée par la plateforme, comprise entre l'acceptation d'une proposition de livraison par le travailleur et la remise au destinataire final.

Lorsque le revenu d'activité effectivement versé au cours de la semaine civile considérée ne permet pas d'atteindre la garantie minimale de revenus définie au second alinéa, un complément différentiel de revenu est versé au livreur indépendant, au plus tard 7 jours après la semaine échue.

Pour l'application des dispositions du présent article :
- la semaine civile s'entend de la période allant du lundi à 00h00 au dimanche à 23h59 ;
- le revenu d'activité pris en compte est celui défini par l'article R. 1326-4 du Code des transports. Il exclut le montant des pourboires effectivement versés aux livreurs indépendants. "

ARTICLE 2 - MODALITÉS DE RÉEXAMEN ET DE SUIVI

L'article 3 de l'accord du 20 avril 2023 instaurant une garantie minimale de revenus pour les livreurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 3.1 - Réexamen

Les signataires conviennent que le montant prévu à l'article 2 fait l'objet :

- *d'un réexamen annuel dans le cadre d'une réunion de négociation sectorielle ;*
- *d'un réexamen exceptionnel en cas de dégradation significative du pouvoir d'achat des livreurs ou d'évolution importante des charges supportées dans l'exercice de leur activité.*

Article 3.2 - Suivi

Un comité de suivi est institué au niveau sectoriel, afin de vérifier l'application effective du présent avenant.

Il est composé, outre des plateformes concernées, des organisations représentatives des travailleurs indépendants signataires du présent accord.

Il se réunit :
- *un mois après l'entrée en vigueur du présent avenant ;*
- *trois mois après son entrée en vigueur ;*
- *six mois après son entrée en vigueur ;*
- *puis une fois par an.*

Compte tenu de la sensibilité des informations échangées au cours des réunions du comité de suivi, les signataires s'engagent au respect de la plus stricte confidentialité.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE NÉGOCIATION

Les parties conviennent d'ouvrir, au plus tard deux mois après la signature du présent avenant, une négociation ayant pour objet la création d'un revenu minimal par course, calculé en fonction de la distance parcourue par le livreur indépendant et du temps d'activité qu'il y consacre. Ce revenu minimal a vocation à couvrir l'ensemble des courses réalisées, y compris les courses groupées et les courses de courte distance, selon des modalités de calcul adaptées à chaque cas. La négociation s'ouvre sur la base des données nécessaires à son objectivation, transmises dans les conditions prévues par l'accord de méthode.

Les signataires s'engagent à formaliser les modalités d'un accord de méthode relatif à l'ouverture de cette négociation sur la garantie horo-kilométrique. Cet accord de méthode précise notamment :

- la maille de la garantie ;
- la définition du temps d'activité ;
- la définition de la distance ;
- les modalités d'application du revenu minimal par course aux différentes catégories de courses, notamment groupées ou de courte distance.

La mise en œuvre du présent avenant ne peut avoir pour effet de réduire les droits ou

garanties dont bénéficient les livreurs indépendants.

Les signataires s'engagent également à ouvrir des discussions en vue d'un accord relatif à la santé et la sécurité des livreurs.

ARTICLE 4 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s'applique aux relations entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342- 1 du Code du travail et les travailleurs indépendants qui y recourent, dans le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, visé au 2° de l'article L. 7343-1 du même Code, sur l'ensemble du territoire national.

ARTICLE 5 – DURÉE DE L'AVENANT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant prendra effet le 1er septembre 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET D'HOMOLOGATION

Le présent avenant fait l'objet du dépôt auprès de l'ARPE dans les conditions prévues à l'article L. 7343-35 du Code du travail. Ce dépôt intervient à l'issue d'une période de 15 jours civils débutant à compter de la notification du présent accord à l'ensemble des parties.

Il fera l'objet d'une demande d'homologation auprès de l'ARPE, dans les conditions prévues aux articles L. 7343-49 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ DE L'AVENANT

Les signataires conviennent qu'aucune disposition du présent avenant ne doit donner lieu à la mesure restrictive de publication prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 du Code du travail.

Fait à Paris, le 10 juillet 2026

- Pour l'Association des Plateformes d'Indépendants (API),

- Pour UNION-Indépendants,

- Pour la Fédération Nationale des autoentrepreneurs et microentrepreneurs (FNAE),